

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 951/2531

นาง มลลิกา ลีศิริเสริญ กับพวก

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 2 (4)

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยทั้งหกเบิกความเท็จ และแสดงพยานหลักฐานอันเป็นเท็จ ในคดีที่จำเลยที่ 2 ร้องขอให้ศาลสั่งว่า อ.เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถและขอให้ตั้งจำเลยที่ 2 เป็นผู้พิทักษ์กับคดีที่จำเลยที่ 2 ร้องขอให้ศาลสั่งว่า อ. เป็นคนไร้ความสามารถและตั้งจำเลยที่ 2 เป็นผู้อนุบาล โดยโจทก์อ้างว่าจำเลยเบิกความและแสดงหลักฐานว่าจำเลยที่ 2 เป็นบุตร อ. ซึ่งเป็นความเท็จดังนี้ เมื่อโจทก์มิได้เป็นคู่ความในคดีทั้งสอง การเบิกความก็ตีการนำสืบหรือแสดงพยานหลักฐานก็ตี เป็นการกระทำต่อศาล เนื้อความก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับ อ. มิได้เกี่ยวกับโจทก์ คดีเป็นเพียงเรื่องขอให้สั่งให้ อ. เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถและไร้ความสามารถเท่านั้น แม้โจทก์จะเป็นทายาทอันดับ 3 ความเท็จที่จำเลยเบิกความหรือนำสืบยังไม่กระทบกระเทือนต่อสิทธิหรือส่วนได้เสียของโจทก์โดยตรง โจทก์จึงไม่ใช่ผู้เสียหายอันจะมีอำนาจฟ้องคดีในความผิดดังกล่าว ส่วนความผิดฐานปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอมนั้น โจทก์อ้างว่าจำเลยที่ 2 ปลอมสุติบัตรของจำเลยที่ 2 และจำเลยทั้งหกร่วมกันปลอมสำเนาทะเบียนบ้านของจำเลยทั้งหก แล้วใช้อ้างเป็นพยานต่อศาลในคดีที่ร้องขอให้ อ. เป็นคนไร้ความสามารถ สุติบัตร และสำเนาทะเบียนบ้านต่างเป็นเอกสารที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทำขึ้น หากจะมีการปลอมแปลงก็มีใช่เป็นการกระทำต่อโจทก์ ข้อความในสุติบัตร

และสำเนาทะเบียนบ้านไม่เกี่ยวกับโจทก์ การอ้างเอกสารดังกล่าวเป็นพยานก็กระทำต่อศาล มิได้กระทำต่อโจทก์ โจทก์จึงมิใช่ผู้เสียหายในความผิดดังกล่าวเช่นเดียวกัน

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 177, 180, 264, 265, 268, 83, 91 ศาลชั้นต้นได้สอบสวนมูลฟ้องแล้วสั่งประทับฟ้องไว้พิจารณา จำเลยทั้งหกให้การปฏิเสธ ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ โจทก์ฎีกาโดยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ที่พิพากษาคดีอนุญาตให้ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ในปัญหาที่ว่า โจทก์เป็นผู้เสียหายอันจะมีอำนาจฟ้องหรือไม่นั้น โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งหกตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 177, 180, 264, 265 และ 268 สำหรับในข้อหาฐานเบิกความเท็จตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 177 กับข้อหาฐานนำสืบแสดงพยานหลักฐานอันเป็นเท็จตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 180 นั้น ปราบฎีกาข้อเท็จจริงตามคำฟ้องและทางนำสืบว่าเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2524 จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องต่อศาลแพ่งในคดีหมายเลขดำที่ 5453/2524 ขอให้ศาลสั่งว่า นายอ๊อดเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ และขอให้ตั้งจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นบุตรเป็นผู้พิทักษ์และวันที่ 21 สิงหาคม 2524 จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องต่อศาลแพ่งในคดีหมายเลขดำที่ 11354/2524 ขอให้ศาลสั่งให้นายอ๊อดเป็นคนไร้ความสามารถและตั้งจำเลยที่ 2 เป็นผู้อนุบาล และในการไต่สวนคำร้องของคดีแรก จำเลยที่ 2 เบิกความว่า จำเลยที่ 2 เป็นบุตรของนายอ๊อดกับจำเลยที่ 1 ซึ่งโจทก์อ้างว่าเป็นความเท็จความจริงจำเลยที่ 2 มิได้เป็นบุตรนายอ๊อด และในการไต่สวนคดีหลังจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 เบิกความเช่นเดียวกับในการไต่สวนคดีแรก ซึ่งโจทก์อ้างว่าเป็นความเท็จและได้นำสืบแสดงสถิติบัตรที่แสดงว่าจำเลยที่ 2 เป็นบุตร

นายออดกับจำเลยที่ 1 กับสำเนาทะเบียนบ้านที่แสดงว่าจำเลยทั้งหกอาศัยอยู่ในบ้านหลังเดียวกันกับนายออดซึ่งโจทก์อ้างว่าเอกสารทั้งสองฉบับจำเลยทั้งหกทำปลอมขึ้นเป็นและเป็นความเท็จ เช่นนี้ เห็นว่า ในคดีทั้งสองเรื่องดังกล่าวที่จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องต่อศาลแพ่ง โจทก์มิได้เป็นคู่ความในคดีการเบิกความก็ดี การนำสืบหรือแสดงพยานหลักฐานก็ดี เป็นการกระทำต่อศาล เนื้อความก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับนายออดมิได้เกี่ยวกับโจทก์คดีก็เป็นเพียงเรื่องการขอให้สั่งให้นายออดเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถและไร้ความสามารถเท่านั้น แม้โจทก์จะเป็นทายาทอันดับ 3 ความเท็จที่จำเลยเบิกความหรือนำสืบก็ยังไม่กระทบกระเทือนต่อสิทธิหรือส่วนได้เสียของโจทก์โดยตรง โจทก์จึงมิใช่ผู้เสียหายอันจะมีอำนาจฟ้องคดีในความผิดสองข้อหานี้

ส่วนในความผิดฐานปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอมตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264, 265 และ 268 นั้น โจทก์อ้างว่าจำเลยที่ 2 ปลอมสูติบัตรของจำเลยที่ 2 และจำเลยทั้งหกร่วมกันปลอมสำเนาทะเบียนบ้านของจำเลยทั้งหกขึ้นแล้วใช้อ้างเป็นพยานต่อศาลในคดีที่จำเลยที่ 2 ร้องขอให้ศาลสั่งให้นายออดเป็นคนไร้ความสามารถดังกล่าวมาแล้วข้างต้น เห็นว่าสูติบัตรก็ดีสำเนาทะเบียนบ้านก็ดี เป็นเอกสารที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทำขึ้นหากจะมีการปลอมแปลงอย่างไรก็มีใช้กระทำต่อโจทก์ และใจความตามเอกสารสูติบัตรก็เป็นการระบุว่า จำเลยที่ 2 เป็นบุตรของนายออดส่วนสำเนาทะเบียนบ้านก็ระบุว่าจำเลยทั้งหกอยู่บ้านเดียวกับนายออดไม่เกี่ยวกับโจทก์แต่อย่างใด ส่วนการใช้อ้างเป็นพยานต่อศาลก็เป็นการกระทำต่อศาล มิได้กระทำต่อโจทก์ โจทก์จึงมิใช่ผู้เสียหายในความผิดฐานปลอมและใช้เอกสารปลอมในคดีนี้เช่นกัน ศาลอุทธรณ์เห็นว่ามีผู้เสียหายที่จะมีอำนาจฟ้อง ศาลฎีกาเห็นด้วยในผลไม่ต้องวินิจฉัยว่าจำเลยได้กระทำความผิดหรือไม่"

พิพากษายืน

(นิเวศน์ คำผอง-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ